I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1183/2026, de 29 de octubre, por la que se formula la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria de Fonfría, perteneciente al término municipal de Fonfría (Zamora). Expte.: EIAO/2024/ZA/005.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto de referencia, promovido por el Ayuntamiento de Fonfría, se encuentra incluido entre los supuestos recogidos en el Anexo II, Grupo 1: «Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería», de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en concreto en el en el epígrafe a). No obstante, el promotor, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 d) de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha solicitado que el proyecto sea objeto de una evaluación de impacto ordinaria debido a que el ámbito de actuación se encuentra cercano a la «Zona núcleo» de la Reserva de la Biosfera «Transfronteriza Meseta Ibérica».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto «concentración parcelaria de Fonfría, perteneciente al término municipal de Fonfría (Zamora). Expte: EIAO/2024/ZA/005, que figura como anexo I.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE FONFRÍA, PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE FONFRÍA (ZAMORA). EXPTE.: EIAO/2024/ZA/005.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN.

1.1. EMPLAZAMIENTO			
Expediente. N.º	EIAO/2025/ZA/005	Promotor	Ayuntamiento de Fonfría
Proyecto	Proyecto de zona de concentración parcelaria de Fonfría (Zamora).		
Localización	La zona a concentrar lo conforma el anejo de Fonfría, del término municipal de Fonfría, situado en la comarca de Aliste, provincia de Zamora		

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO						
PERÍMETRO Y SUPERFICIE DE LA ZONA A CONCENTRAR						
Zona de Concentración	Superficie total	2.032,26 ha	Número de titulares catastrales	557	Número de parcelas	5.698
	Superficie concentrable	1.828,91 ha				
	Superficie excluida	203,35 ha				
Zonas de exclusión	Se excluyen de la concentración parcelaria la «Fonfría» la zona urbana y periurbana, además de todas aquellas zonas pertenecientes al dominio público tales como ríos, arroyos, lagos, lagunas, carreteras, vías pecuarias, además de los Montes de Utilidad Pública que se hallan en la zona.					
Perímetro	• Norte: Término municipal de Samir de los Caños. • Oeste: Término municipal Fonfría en su anejo de Fornillos de Aliste y Brandilanes • Sur: Término municipal de Fonfría en su anejo de Castro de Alcañices y término municipal de Pino del Oro. • Este: Término municipal de Fonfría en su anejo de Bermillo de Alba					
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN						
Ríos y Arroyos	La zona de estudio se encuentra dentro de la zona hidrográfica del Duero, y dentro de esta en la cuenca del Esla. En la zona de estudio existen 7 cursos fluviales. Algunos de ellos no son permanentes durante ciertas épocas del año como el verano. Otros, no están catalogados y no tienen nombre como tal. Los existentes, nombrados y permanentes en Fonfría son todos ellos arroyos. No existe ningún río en la zona. Los arroyos son los siguientes: por la zona oeste el «Arroyo de Río Malo», de noreste a sur el «Arroyo de Prado Conejo o de Fuentelavarra», recorre el término municipal por el Sur el «Arroyo de Villacuareza», y por el norte, el «Arroyo del Medio» y «Arroyo del Nogal».					
Bienes Comunales	La extensión total de este territorio se corresponde a un total de 2.032,26 hectáreas, de las cuales, 8,45 hectáreas corresponden a áreas urbanas y urbanizables, 8,12 ha a carreteras, 42,43 ha de vías comunales, además de los cursos y masas fluviales que serpentean por el municipio haciendo un total de aproximadamente 6,16 ha.					
Vías Pecuarias	En el término de Fonfría existen dos vías pecuarias: «Cordel de Zamora a Sanabria» y «Vereda de Alcañices»					
Carreteras	Por la zona transcurren las siguientes carreteras: • Carretera N-122 dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que parte de la capital de la provincia, pasa por las poblaciones de Muleas del Pan, Ricobayo, hasta llegar a Fonfría donde dicha carretera sigue su curso dirección Portugal. • Carretera ZA-902 dependiente de la Junta de Castilla y León, conecta las poblaciones de Fonfría con Vide de Alba. • Carretera ZA-L-2439 dependiente de la Diputación de Zamora, conecta las poblaciones de Fonfría con Carbajales de Alba. • Carretera ZA-L-2432 dependiente de la Diputación de Zamora, conecta las poblaciones de Fonfría con Castro de Alcañices					

<table>
<tr><td colspan="5">1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</td></tr>
<tr><td>Montes de utilidad Pública</td><td colspan="4">Dentro del perímetro de concentración parcelaria se encuentra el monte de utilidad pública (MUP) número 21 «Carrascal, Prado del Concejo y Ribera», con una superficie de 150,12 ha dentro del término municipal de Fonfría.</td></tr>
<tr><td colspan="5">RED BÁSICA DE INFRAESTRUCTURAS</td></tr>
<tr><td>Red de saneamiento</td><td colspan="4">No se estima necesario la apertura de desagües, en ningún caso se ejecutarán obras de encauzamiento en los valles</td></tr>
<tr><td>Red de caminos</td><td colspan="4">La red de caminos prevista en el estudio técnico previo es la siguiente:
• Tipo I: Caminos mejorados con materiales de la zona, con una base de 0,15 m de espesor, anchura de 5 m, con cunetas de sección triangular de 0,85 m. de profundidad y talud 1/1.
• Tipo II: Caminos compactados en tierra, con una anchura de 5 m, con cunetas de sección triangular de 0,75 m de profundidad y talud 1/1.
• Tipo III: Caminos compactados en tierra, con plataforma de anchura de 5,00 m, según la disponibilidad del terreno y sin cunetas.
A todos los caminos se les dará una pendiente transversal del 2 % para facilitar la evacuación del agua hacia las cunetas.
<table>
<tr><td>TIPO DE SECCIÓN</td><td>Tipo I</td><td>Tipo II</td><td>Tipo II</td></tr>
<tr><td>Anchura útil (m)</td><td>5,29</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Espesor zahorra (m)</td><td>0.15</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Ocupación total (m)</td><td>9</td><td>8</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Longitud (m)</td><td>24.715</td><td>14.671</td><td>928</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Obras de fábrica</td><td colspan="4">Se proyectan los pasos necesarios (caños, marcos prefabricados, badenes hormigonados y entronques con las carreteras) en los cruces naturales de agua atravesados por caminos (arroyos, regatos y desagües), así como en los puntos bajos susceptibles de posibles encharcamientos, o en tramos de gran longitud en los que se ha de evitar que el agua discurra durante un gran trayecto por la cuneta</td></tr>
<tr><td>Criterios concentración parcelaria</td><td colspan="4">• Huertos y cortinas. Será suficiente intentar que se devuelvan a sus actuales propietarios, si así lo solicitan, aumentando en lo posible la superficie media de las parcelas.
• Praderas. Deberán tener un tratamiento específico, de forma que no se modifique sustancialmente su propiedad, agrupando todos aquellos propietarios que puedan formar parte de una misma explotación. Se considera oportuno agrupar prados colindantes con la finalidad de hacerlos mayores y viables.
• Superficies con vocación forestal. Principalmente plantaciones de castaños que debieran agruparse atendiendo principalmente al valor del vuelo.
• Terrenos de cultivo. Deben ser agrupados en función de su calidad agronómica.
• Las parcelas particulares en las que existan pozos o cualquier mejora que suponga un valor añadido al del suelo se devolverán a sus titulares aumentando, en la medida de lo posible, su superficie y mejorando sus accesos.
• Se procurará que cada propietario reciba unos lotes de reemplazo que se adecúen a las parcelas aportadas a la concentración.
• Deberá evitarse cualquier afección sobre los cauces de agua y sobre la capa freática.
• Se orientarán las fincas de reemplazo a los aprovechamientos previstos una vez realizada la concentración.
• Se conservará la titularidad comunal de los valles, incluidas las charcas y lagunas existentes, y de las demás superficies arboladas, pudiendo rectificarse sus límites de modo que su disposición sea más racional de cara a su aprovechamiento ganadero o forestal, siempre y cuando no se produzca menoscabo de sus valores medioambientales y paisajísticos.
• En los casos en que se considere conveniente para la protección de determinadas zonas de especial consideración, se podrán atribuir estos terrenos a restauración del medio natural o terrenos sobrantes (masas comunes).</td></tr>
</table>

1.3. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES	
Red Natura 2000	• Alrededor de 1224 m del ZEC (ES4150096) «Arribes del Duero» • A unos 2778 m del ZEC (ES4190074) «Riberas del Río Aliste y afluentes»
Cauces	La zona de concentración están presentes los siguientes arroyos: «Arroyo de Río Malo», «Arroyo de Prado Conejo o de Fuentelavarra», «Arroyo de Villacuareza», «Arroyo del Medio» y «Arroyo del Nogal».
Hábitats de interés comunitario	• 6220*–Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. • 3150–Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. • 4030–Brezales Secos Europeos. • 4090–Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. • 5110–Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas. • 9340–Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Zonas Húmedas de Interés Especial	En el ámbito de la concentración parcelaria no se localiza ninguna Zona húmeda de interés especial.
Vías pecuarias	En la zona existen dos vías pecuarias «Cordel de Zamora a Sanabria» y «Vereda de Alcañices», ninguna de estas se verá modificada por el proyecto de concentración.
Zonas Naturales de esparcimiento	En el ámbito de la concentración parcelaria no se localiza ninguna Zona Natural de Esparcimiento.
Árboles Notables	En la zona a concentrar no se encuentra ningún espécimen incluido en el Catálogo Regional de Árboles Notables.
Planes de recuperación o conservación de especies protegidas	En el ámbito de la concentración parcelaria coincide con la Zona de importancia para la conservación de la cigüeña negra.
Red de transportes	Por la zona de concentración discurren las carreteras: N-122, ZA-902, ZA-L-2439 y la ZA-L-2432.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental describe y analiza los valores medioambientales presentes en la zona a concentrar, estudia alternativas, recoge los posibles impactos de la actuación tanto en la fase de formulación como en las fases de ejecución y de explotación, y plantea medidas protectoras, correctoras, compensatorias y criterios de integración para los impactos generados.

Se realiza un examen multicriterio de las distintas alternativas, incluida la alternativa cero o de no actuación, teniendo en cuenta criterios económicos, funcionales y ambientales. En función de los criterios de la concentración parcelaría se estudian tres alternativas:

- Alternativa cero o de no actuación. No realización de la concentración parcelaria.
- Concentración parcelaria con un máximo rendimiento: Implica la realización de la concentración parcelaria buscando el máximo rendimiento esperando un impacto ambiental más negativo o un menor beneficio ambiental.
- Concentración parcelaria eco-compatible: Esta alternativa se compromete a llevar a cabo un proceso completo que maximice la eficiencia agrícola, preserve el medio ambiente y proteja el rico patrimonio cultural y natural de la región.

Tras el análisis de los factores sociales, económicos y ambientales, la alternativa seleccionada para llevar a cabo el proyecto es la «concentración parcelaria eco-compatible», ya que es la que presenta mayores ventajas.

Además, el documento incluye un inventario ambiental en el que se analizan el medio físico, el medio biológico, el paisaje y el medio socioeconómico, así como una identificación y valoración de los impactos derivados del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales, que son clasificados en su mayoría como moderados y compatibles.

Con el fin de minimizar los efectos ambientales, también se proponen una seria de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, y un programa de vigilancia ambiental, que garantice el cumplimiento de estas, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación.

A su vez, en el estudio de impacto ambiental también se ha valorado la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, la extracción de áridos, un estudio de emisiones de sustancias a la atmósfera y un estudio acústico.

Por último, se incluyen anexados al estudio de impacto ambiental el documento de síntesis y los siguientes planos: situación, perímetro y zonas a excluir, infraestructuras, usos, Red Natura 2000, condicionantes e hidrología.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Información pública. La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la modifica, y con el artículo 55 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proceso de concentración parcelaria de Fonfría (Zamora). El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 212, de 7 de marzo de 2024, y fue expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fonfría, sin que se hayan recibido alegaciones.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

Administraciones públicas afectadas y personas interesadas	*Emisión de informe*
Subdelegación del Gobierno en Zamora	SI
Confederación Hidrográfica del Duero	SI
Agencia de Protección Civil y Emergencias	SI
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	SI
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	NO
Diputación Provincial de Zamora	NO
Ecologistas en Acción Castilla y León	NO

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental:

– La Subdelegación del Gobierno en Zamora, una vez analizada la documentación por parte de la Dependencia de Industria y Energía, informa favorablemente, sin perjuicio del resto de informes sectoriales preceptivos que deban recabarse, ya que el presente planeamiento no afecta a las infraestructuras de transporte de energía (oleoductos, gasoductos y líneas eléctricas) de la red básica de competencia de la Administración General del Estado.

– La Confederación Hidrográfica del Duero, una vez examinada la documentación del proyecto, indica una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico que deben ser tenidos en cuenta por el promotor, en relación con la ejecución del proyecto de concentración parcelaria, recogidos en esta declaración de impacto ambiental.

  Además, informa que la zona a concentrar se discurren los cauces de «arroyo de Villacuareza», «arroyo de Prado Conejo o de Fuentelarraya» y un cauce innominado.

  Por un lado, indica que la zona a concentrar se encuentra sobre el área de captación de la zona sensible «Embalse de Ricobayo», «Embalse de Castro» y zona de influencia de uso recreativo «Zona de baño del embalse Ricobayo Muelas del Pan». Por último, no se encuentra ninguna zona catalogada como zona protegida de la Directiva Marco del Agua.

  Por otro lado, indica que la concentración parcelaria se ubica sobre las cuencas vertientes de las masas de agua superficiales al noreste la masa «30800666 – Embalse de Ricobayo» y en el suroeste la masa «30800670 – Embalse de Castro». En cuanto a las masas de agua subterráneas, se sitúa al noreste sobre la masa de horizonte inferior «400033 – Aliste», que presenta un buen estado cuantitativo y químico y al sureste la masa de horizonte inferior «400040 – Sayago», que cuyo estado también es bueno.

  Por último, la zona a concentrar contiene varias extracciones de agua subterránea con concesión vigente, comprendidas en los regadíos subterráneos del «Bombeo Aliste (Esla, Bajo Duero y Tera) – 2000286»

– La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional en este municipio no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación. Además, el municipio se encuentra afectado por el Plan de Emergencia de la Presa de Villalcampo, asimismo, la peligrosidad de deslizamiento de laderas en el municipio tiene zonas con una peligrosidad de deslizamiento alto y muy alto.

  Según el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el índice de riesgo local es alto, el índice de peligrosidad es moderado y el índice de riesgo potencial, muy alto. Por otro lado, el área donde se va a llevar a cabo la concentración parcelaria es una zona declarada de riesgo de incendio.

El Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), para el riesgo por carretera N-122 «Zamora- Alcañices» es bajo y para el riesgo por ferrocarril no ha sido delimitado.

Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre. Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

– El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial y con propuestas de microrreservas de flora. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

  El proyecto de concentración parcelaria no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, sin embargo, presenta coincidencia territorial con el plan de recuperación de la cigüeña negra, en concreto con el 56,07% de la superficie de la concentración parcelaria. A su vez, también es coincidente con el MUP 21 «Carrascal, Prado del Concejo y Ribera», perteneciente al Ayuntamiento de Fonfría.

  Se estima que, aproximadamente, el 90% de la superficie objeto de la concentración parcelaria que se ubica fuera de montes de utilidad pública presenta terrenos con la consideración jurídica de monte según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, destacando las formaciones arboladas de encima (Quercus ilex subsp. Ballota) y rebollo (Quercus pyrenaica), así como la vegetación de ribera asociada a los principales cursos de agua del área de estudio.

  En cuanto a vías pecuarias la zona de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con el «Cordel Sanabrés» y la «Vereda de Alcañices», esta última discurre paralelamente a la carretera N-122.

  Cabe destacar que, la concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con la Reserva de la Biosfera «Transfronteriza Meseta Ibérica». Toda la superficie se sitúa sobre terrenos clasificados como «Zona de transición» de la Reserva de la Biosfera.

  En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, en el ámbito de la superficie a concentrar se ha constatado la presencia de *«Elatine alsinatrum», «Litorella uniflora», «Eryngium viviparum»* y *«Ranunculus batrachioides subsp. Brachypodus».*

En el ámbito de la concentración parcelaria, fuera de zonas de especial conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, existen los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 3150 – lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydochoration, 4030 – Brezales secos europeros, 4090–Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, 6220–Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea,* 6420 – Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenionn,* 92A0- Bosques de galería de *Salix alba* y *Populus alba,* 9230 – Robledales galaico-portugueses con *Quercus robur y Quercus pirenaica*, 9340 – Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia.*

En cuanto a fauna protegida, en el ámbito de la concentración parcelaria se localizan diversas especies de fauna protegida ubicadas fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies, entre ellas destaca el milano real *(Milvus milvus,* catalogada como «en peligro de extinción» y *(Circus pygargus),* catalogada como «vulnerable» en el CEEA.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica la zona de concentración parcelaria en la unidad de paisaje 49.02 «El Aliste», en el tipo de paisaje: Penillanuras salmantino-zamoranas y piedemonte de los Montes de León, perteneciente a la asociación de paisaje Penillanuras y piedemontes. La concentración parcelaria implicará una simplificación de los componentes del paisaje y una pérdida de calidad de la escena, por lo tanto, se deberá adoptar las medidas propuestas en esta declaración de impacto ambiental, que minimicen los impactos residuales que, inevitablemente, puedan llegar a producirse.

Por último, la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en esta declaración de impacto ambiental, así como a las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en esta declaración.

– El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, informa favorablemente el proyecto en lo que se refiere a la protección del Patrimonio Cultural, siendo compatible su ejecución con las medidas correctoras propuestas.

Remisión al promotor de los informes y alegaciones. Los informes recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a los informes recibidos.

Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 4 de junio de 2026, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural solicita el inicio de la evaluación ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 6 de marzo de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, procedente del Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez realizado el análisis formal del expediente, el Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, requiere la subsanación del expediente de evaluación de impacto ambiental, al no constar en este todos los informes preceptivos y presentar deficiencias en los trámites de información pública y consultas, en virtud de lo establecido en el artículo 37 de la citada ley. El órgano sustantivo completa el expediente remitiendo la información solicitada, procediéndose al análisis técnico del expediente conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente contiene, entre otros documentos, la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto y el expediente de evaluación de impacto ambiental.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al estudio técnico previo de concentración parcelaria de Fonfría (Zamora), de junio de 2022, así como a su correspondiente estudio de impacto ambiental, de noviembre de 2023, y al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Fonfría.

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dichos espacios protegidos Red Natura 2000, ya que la concentración parcelaria no presenta coincidencia territorial con ninguno de ellos. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que las actuaciones del proyecto son compatibles con la Reserva de la Biosfera Transfronteriza «Meseta Ibérica» y con el plan de recuperación de la cigüeña negra. Además, no supondrán afecciones significativas a montes de utilidad pública, terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a vías pecuarias, a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza «Meseta Ibérica», flora protegida, hábitats de interés

comunitario fuera de ZEC, ni a fauna protegida. Sin embargo, este proyecto sí que tendrá una repercusión paisajística, cuya afección se verá reducida significativamente con el cumplimiento de las medidas protectoras contenidas en la presente declaración.

3. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

a) Diseño del nuevo parcelario. El nuevo parcelario de concentración mantendrá los cursos y masas de agua sin alteración y tendrá en cuenta las charcas, balsas de riego, depresiones encharcadizas, praderas húmedas, etc. con independencia de su régimen de protección, estacionalidad, etc., dado el importante papel ecológico que desempeñan.

Se fomentará en el procedimiento de concentración parcelaria que los cursos de agua, con su vegetación de ribera asociada, pasen a ser o se mantengan como terrenos de titularidad pública, incluyendo vaguadas, praderas húmedas y zonas encharcables, donde además es frecuente la presencia de elementos constructivos tradicionales, como pasos, pontoneras, fuentes, abrevaderos, molinos, etc., que se conservarán e integrarán en la titularidad pública.

Siempre que las características de los cauces y riberas lo permitan por volumen de agua circulante, estacionalidad, etc., se priorizará la construcción de badenes de hormigón para atravesar cauces y riberas en lugar de puentes, pasos con tubos y obras de fábrica similares. En caso de ser precisa la ejecución de estos últimos, se revestirán con la piedra granítica propia de la zona para minimizar el impacto visual. Si existiera un pontón o puente de piedra antiguo, se planteará la posibilidad de construir la nueva infraestructura suficientemente separada de la original para evitar su afección, tanto física como estética.

En el procedimiento de concentración parcelaria se procurará, siempre que resulte posible, la incorporación de los HIC y de las masas arboladas a los terrenos comunales o a restauración del medio natural.

Se promoverá la conservación de las márgenes de caminos, linderos, ribazos, paredes y muros de piedra, balsas, abrevaderos y alineaciones arboladas, que desempeñan un importante papel ecológico y paisajístico, así como de otros elementos del patrimonio etnográfico tradicional propios de la comarca, como pontones, fuentes, corrales, chozos, etc., por el importante papel ambiental que cumplen para numerosas especies, además de por su valor patrimonial local.

De modo general, se respetarán los cerramientos de piedra, así como el arbolado ligado a ellos. En el caso de que fuera necesario proceder a la corta o poda de algún ejemplar, será preciso ponerse en contacto con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Cualquier desperfecto en dicho patrimonio natural y del paisaje rural deberá ser restaurado en las condiciones originales, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

En el procedimiento de concentración se prestará especial atención a las áreas de cortineo, donde los pies de arbolado se disponen longitudinalmente, procurando unir varias parcelas completas en una sola finca.

b) Diseño de la red viaria. Se adoptará como criterio general el de máxima adaptación de la red de caminos a los trazados en planta existentes y a la morfología natural del terreno, sin perjuicio de que tales criterios puedan alterarse puntualmente previo acuerdo con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Cuando los elementos a proteger se dispongan a ambos lados del su trazado se respetará el borde más valioso o se propondrá el desvío del camino.

Se adaptará la rasante de los caminos a la topografía del terreno, evitando grandes movimientos de tierras. En caso de la existencia de caminos empedrados, cuyo origen pueda ser histórico, se evitará en lo posible cualquier intervención en ellos.

Con respecto a los caminos de nueva creación, en su ejecución se deberá asegurar la integración paisajística, adoptándose trazados no excesivamente rectilíneos. Asimismo, se procurará que sus trazados transiten lo más alejado posible los cursos de agua, así como de charcas, balsas, etc., evitando itinerarios paralelos y próximos a ellos.

En ningún caso se circulará con la maquinaria por fuera de las áreas replanteadas, ni se atravesarán cauces de arroyos o zonas encharcadas.

De acuerdo con el informe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, se considera necesario modificar la tipología de camino proyectada en determinados tramos de la nueva red, dada su incidencia a valores forestales o paisajísticos, o acceso a zonas sensibles:

- El tramo de nueva construcción del camino B, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III en el tramo colindante con el Arroyo Nogal.
- El tramo de nueva construcción de camino C desde el cruce con C-2, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.
- El tramo de nueva construcción del camino D-6, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.
- Los tramos de nueva construcción y de adecuación del camino E, proyectados de tipo II, se deberán cambiar a tipo III y ajustarse a la traza existentes si fuera técnicamente viable.
- El tramo de adecuación del camino F, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.
- El tramo de nueva construcción del camino H, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III, se deberá diseñar lo más próximo posible a la carretera ZA-902 carretera de Vide.
- El tramo de nueva construcción del camino M-4, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.

- El tramo de nueva construcción del camino N-2, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.

- El tramo de adecuación del camino Ñ, proyectado de tipo I, se deberá cambiar a tipo III, deberá respetar la linde de formaciones arbóreas existentes.

- Se debe reevaluar la necesidad de las actuaciones para el acondicionamiento del camino Ñ-2 (existente más al sur). En cualquier caso, se deberán proyectar como de tipo III con la menor anchura posible.

- El tramo de adecuación del camino R, proyectado de tipo I, se deberá cambiar a tipo II.

- El tramo de nueva construcción del camino R-2, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.

- El tramo de adecuación del camino R-9, proyectado de tipo II, se deberá cambiar a tipo III.

- Los tramos de nueva construcción y de adecuación del camino S, proyectados de tipo II, se deberán cambiar a tipo III.

- Se debe reevaluar la necesidad de la construcción del camino de nuevo trazado T. En cualquier caso, se deberá proyectar como de tipo III con la menor anchura posible.

c) Señalización de elementos sensibles. Con la intención de evitar posibles impactos accidentales, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá jalonarse o balizarse sobre el terreno aquellos elementos más singulares que sean susceptibles de verse sometidos a algún tipo de riesgo por la construcción o ampliación de algún camino, como pudieran ser los yacimientos arqueológicos, las paredes de piedra más singulares, árboles notables, hábitats de interés comunitario, flora catalogada, charcas y otros elementos de valor natural o cultural que deben ser preservados.

d) Protección de los suelos. Los movimientos de tierras que sean necesarios para la ejecución del proyecto se efectuarán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil para su aprovechamiento posterior en la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se realizará en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre de los nutrientes por escorrentía. Si el tiempo de permanencia de estas acumulaciones es elevado, se procederá a su revegetación con especies vegetales adecuadas para evitar la pérdida de funcionalidad.

e) Protección de las aguas. Como norma general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de cauces que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Asimismo, deberá asegurarse que las obras de paso de los cauces que, en su caso, se pretendan construir, se ejecuten con la sección suficiente para evacuar la avenida de los 100 años de periodo de retorno.

Se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las zonas de servidumbre se deberán dejar completamente libres de cualquier obra que se vaya a realizar.

Se exceptuarán de la concentración parcelaria todos los bienes que constituyen el dominio público hidráulico, así como los títulos jurídicos (autorizaciones y concesiones) que habilitan para su utilización particular. Asimismo, se debe contemplar la existencia de los regadíos presentes, con expresión de sus derechos concesionales.

Se establecerán las medidas necesarias para evitar los procesos erosivos que pudieran producirse durante las obras o después de su finalización en los cauces y sus cuencas de escorrentía.

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, la ejecución de nuevas estructuras longitudinales (motas) que impidan la conectividad lateral de los cauces con sus riberas y llanuras de inundación, así como con el medio hiporreico. En el caso de motas ya existentes, se estudiará la viabilidad de su eliminación en condiciones de seguridad para las personas y los bienes, con el fin de devolver a los cauces su funcionalidad original.

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas o la realización de un vertido al dominio público hidráulico, será preciso obtener del Organismo de Cuenca la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua. Tampoco se podrán lavar máquinas, vehículos o herramientas con el agua de los cauces presentes en el ámbito, ni efectuar cambios de aceites o grasas en la zona de operaciones.

Para la elección de la ubicación de instalaciones auxiliares, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Además, estas instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Para las aguas residuales generadas en las instalaciones eventuales como aseos, duchas, etc., se instalará un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales, para ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, se deberá disponer de forma previa de la correspondiente autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca.

Se garantizará el mantenimiento de los drenajes naturales de la zona objeto de la concentración parcelaria, así como los elementos tradicionales vinculados al agua, tales como fuentes, manaderos, pozos, puentes y pontoneras, etc.

Es necesario el mantenimiento de la vegetación de ribera autóctona existente en la zona de actuación, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas.

Se trasladará a los propietarios la importancia que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en estado natural, así como el resto de los elementos que integran el dominio público hidráulico.

Se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento de nutrientes procedentes de fertilizantes químicos o por carga ganadera, ni de plaguicidas en las aguas subterráneas y/o superficiales.

El proyecto de concentración parcelaria deberá alinearse con los objetivos del Plan Hidrológico vigente para las masas de agua afectadas, que pueden resumirse en prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua y reducir o limitar la entrada de contaminantes en dichas aguas. Además, deberá acreditarse que la ejecución de las obras asociadas a la concentración parcelaria y la posterior explotación de las fincas resultantes no supondrá un empeoramiento del estado global de estas masas de agua afectadas y contribuir a reducir la contaminación de estas masas mediante medidas correctoras adecuadas relacionadas con la reducción del empleo de fertilizantes y fitosanitarios.

Se evitará establecer zonas de acopios de materiales potencialmente contaminantes, zonas de estacionamiento o mantenimiento de vehículos o maquinaria, en zonas de sustrato permeable sobre masas de agua subterránea, o en la proximidad de masas de agua superficial y su zona de policía.

Se establecerán bandas de retención de sedimentos en las márgenes de los cauces públicos que sean susceptibles de recibir aportes de sedimentos durante las obras, para lo cual se solicitará la oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Los cruces con el Dominio Público Hidráulico deberán garantizar el no deterioro de las masas de agua y la no afección a las zonas protegidas del vigente Plan Hidrológico.

f) Perímetros de protección. Se deberán aplicar los perímetros de protección de captaciones de agua destinada a consumo humano, actuales y futuras, asimismo, se deberá respetar la banda de protección Clase 3 (5 metros) para la totalidad de

los cauces afectados por la concentración parcelaria y las bandas de protección de la calidad del agua de 5 metros de los cauces de corrientes naturales, así como de los lechos de los lagos y lagunas y los embalses superficiales.

g) Protección de la fauna. Se debe realizar una adecuada planificación espaciotemporal de las distintas actuaciones a realizar durante la fase de construcción para minimizar los impactos negativos sobre la fauna y los hábitats naturales afectados.

Se deberán respetar las zonas de refugio, nidificación y cría de las especies protegidas, así como de las principales especies cinegéticas.

En la ejecución de las obras se respetarán aquellas infraestructuras naturales (cuevas) o artificiales (puentes), que alberguen cavidades u oquedades que puedan servir de refugio para los quirópteros cavernícolas.

Las actuaciones que puedan afectar a los cursos de agua o drenajes se efectuarán en época de máximo estiaje, para minimizar efectos adversos en los ecosistemas acuáticos.

Se promoverá la preservación de enclaves forestales, así como el mantenimiento de árboles viejos, secos, con oquedades o con epífitas adheridas, ya que resultan fundamentales para la conservación de multitud de especies, entre las que destacan particularmente aves y quirópteros.

h) Protección de los hábitats naturales y la vegetación. Esta concentración parcelaria no deberá implicar, a priori, cambios de uso del suelo en parcelas con la condición jurídica de monte, arbolado o desarbolado, según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. En el caso de que no pueda garantizarse lo anterior deberá acordarse previamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

En el caso de que no pueda garantizarse lo anterior o los cambios respondan a un diseño orientado a la prevención de incendios forestales, creando áreas de defensa, estos cambios deberán acordarse previamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. En las parcelas que alberguen vegetación natural (usos actuales SIGPAC: MT, FO, PA, PS, PA y EP), es decir, todas aquellas cuyo uso no se corresponda a cultivos (uso actual SIGPAC: TA), se mantendrán a ser posible con dichos usos.

La posible eliminación de arbolado deberá ser acordada con el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. En todo caso, en lo que respecta al arbolado y formaciones forestales dispersas en terrenos agrícolas, se asegurará el cumplimiento de lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en particular en su Disposición Adicional Cuarta.

En lo que respecta a las plantaciones que, en su caso, fuesen necesarias, se considera de especial relevancia asesorar a los propietarios sobre la importancia de la utilización de especies autóctonas en las posibles forestaciones.

No se permitirá, en su caso, la corta y eliminación de ningún ejemplar arbolado con diámetro normal superior a 15 cm que, previamente, no haya sido marcado por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y que, en su caso, especificará el modo y los medios con los que se deba realizar la poda o apeo del ejemplar afectado.

Previamente al inicio de cualquier obra asociada al procedimiento de concentración parcelaria (construcción y acondicionamiento de caminos, drenajes, etc.), se deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora el comienzo de los trabajos, que, además, podrá supervisar los trabajos durante su ejecución, pudiendo paralizarlos de forma cautelar si se detectase alguna afección significativa a valores naturales no prevista y con arreglo a la normativa vigente sectorial vigente en materia de conservación del patrimonio de Castilla y León.

i) Protección de hábitats y especies. Todas las actuaciones de concentración parcelaria que se desarrollen en la zona de influencia de los espacios protegidos deberán preservar las condiciones hidrológicas óptimas para la protección de los hábitats y especies prioritarios ligados al agua, con especial atención al diseño de caminos de concentración, desagües, modificación de cauces, etc., y deberán contar con medidas preventivas específicas orientadas a la conservación de dicho régimen hidrológico.

j) Protección de valores forestales. Se identificará la situación de las masas arboladas, árboles singulares y/o de gran porte y se establecerán las actuaciones necesarias para garantizar su conservación. Siempre que sea posible se evitará la eliminación de arbolado.

Con carácter previo a la realización de las obras se debe contactar con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora para que se proceda al replanteo previo de los trabajos y, en su caso, al señalamiento de los pies de árboles objeto de corta.

En el caso de los montes de utilidad pública no deslindados ubicados en el ámbito del proyecto, se aplicará igualmente el procedimiento descrito en la Instrucción 1/2025, de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, para articular su colaboración en la conservación de los elementos naturales y el dominio público pecuario y forestal afectados por los procesos de concentración parcelaria, con el fin de asegurar el mantenimiento de la superficie declarada de utilidad pública del monte en cuestión.

En este sentido, el procedimiento de concentración no alterará el uso de aquellas parcelas de carácter forestal. Cualquier posible cambio de uso de forestal a agrícola deberá ser objeto de informe por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Asimismo, se identificará la situación de las masas arboladas, árboles singulares y/o de gran porte, y se establecerán las actuaciones necesarias para garantizar su conservación. Siempre que sea posible, se evitará la eliminación de arbolado.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, y en aras de mantener el buen estado fitosanitario de las masas forestales, se deberán seguir las siguientes directrices cuando sea necesario actuar sobre vegetación arbórea, sin menoscabo de las autorizaciones pertinentes que sean necesarias en cada caso:

- Para evitar el riesgo de generar focos de plaga, todos los restos de especies arbóreas de coníferas con diámetro mayor de 7 cm deberán ser retirados del monte o eliminados mediante trituración o quema en un plazo inferior a 15 días. Se podrá sustituir la trituración o quema de los restos de mayores dimensiones si se realiza el descortezado de aquellos restos con diámetros susceptibles para ello.

- En el caso de las frondosas y de las especies arbustivas, excepto para el castaño y el aliso, se deberán retirar los restos del monte o eliminarse mediante trituración o quema en un plazo inferior a 15 días. En el caso de las trozas de mayores diámetros, se podrá evitar la trituración o quema si se cortan en piezas de reducidas dimensiones y se amontonan en pequeños montones.

- En el caso de la existencia de castaños y alisos, si se realizan podas o cortas será necesario la limpieza de las herramientas de corte con lejía diluida al 50% o pulverización con alcohol antes de comenzar y al terminar la intervención de cada árbol. Los restos de las podas y las cortas deberán ser eliminados mediante quema siempre que sea posible. En aquellos casos en los que esto no sea posible, se retirarán los restos a un lugar adecuado mediante camiones o contenedores cerrados o tapados con lonas, de manera que se evite la dispersión de las esporas de hongos patógenos.

- En todos los casos se deberá evitar la realización de heridas a los árboles que no se corten. Los cortes de las podas deberán ser limpios evitando heridas y desgarros. Tras la poda, las heridas deben ser desinfectadas y selladas para evitar la entrada de patógenos en los tejidos frescos.

- El uso de fuego para la eliminación de los restos vegetales está prohibido entre el 12 de junio y el 12 de octubre, y requerirá autorización específica fuera de este periodo.

k) Protección de los terrenos cinegéticos. En relación con las especies de fauna cinegética presentes en el área de implantación de la concentración parcelaria, serán de aplicación las medidas generales recogidas en cuanto a la fauna, así como cuantas medidas preventivas o correctoras se establecen en el estudio de impacto ambiental. Deberá mantenerse en su ubicación y estado, cualquier tipo de señal que identifique estos terrenos como cinegéticos; en caso de que alguna pudiera verse afectada por el proyecto, deberá ser repuesta en su lugar correspondiente conforme a la legislación vigente.

l) Protección del paisaje. En lo que respecta a las lindes, se valorará positivamente la conservación del arbolado y de los setos autóctonos asociados a los linderos, así como de otros elementos interesantes del paisaje.

Se procurará conservar el mosaico agroganadero y forestal resultante del manejo ancestral del territorio, así como los elementos etnográficos asociados, tanto por su valor ambiental, como por ser representativo de la identidad local y de la cultura tradicional.

El proyecto identificará los linderos, cortinas, muros de piedra y otros elementos lineales que puedan verse afectados por la concentración, al objeto de salvaguardar aquellos de mayor valor, que se encuentren mejor conservados o cuyo papel sea determinante para la conservación de la biodiversidad y el paisaje.

Los elementos artificiales que queden incorporados al medio natural tras las obras tendrán unos acabados con tonalidades cromáticas que permitan su adecuada integración en el entorno, evitando las texturas y colores destacados y contrarios a los tonos naturales propios de la zona.

m) Vías pecuarias. En cualquier caso, las vías pecuarias deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial.

En el ámbito de la zona de concentración parcelaria se encuentran vías pecuarias no clasificadas oficialmente; por ello, durante el proceso de concentración parcelaria será necesario llevar a cabo las labores de investigación pertinentes para su localización y, en su caso, proceder a su clasificación. Estas actuaciones se realizarán en coordinación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los posibles trazados históricos, siguiendo el procedimiento establecido en la Instrucción 1/2025, de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, para articular su colaboración en la conservación de los elementos naturales y el dominio público pecuario y forestal afectados por los procesos de concentración parcelaria. Se deberá mantener la superficie total del conjunto de las vías pecuarias que se deduzca de este proceso de investigación.

Se acotarán y señalizarán los terrenos integrados en las vías pecuarias que pudieran resultar afectados por las obras de acondicionamiento de caminos, de cara a prevenir cualquier impacto indeseado en ellas. El dominio público pecuario no se empleará como zona de acopio o depósito temporal de ningún tipo de materiales o residuos, ni para la instalación de elementos auxiliares de obra, ni con ninguna otra finalidad.

n) Protección contra incendios. Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Las obras asociadas a la concentración parcelaria se podrán paralizar temporalmente cuando concurran circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales de la comarca de Aliste.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora o a Emergencias Castilla y León.

o) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos, y a la recogida y gestión del suelo afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados.

Antes de proceder a la recepción de las obras, el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

Al finalizar las actuaciones se retirarán todos los materiales sobrantes y todos los residuos recogidos, y se entregarán a gestor autorizado, conforme a la legislación vigente que lo regula y garantizando en todo momento que no se produzcan afecciones negativas sobre la calidad del agua de ningún curso fluvial ni acuífero cercano, así como de los suelos.

p) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

q) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del proyecto.

r) Proyecto de Restauración del Medio Natural. El plan de restauración del medio natural se centrará especialmente en la reconstrucción de paredes tradicionales, la recuperación de elementos etnográficos, fuentes, charcas, etc. Frente a la propuesta de plantaciones, se promoverá la regeneración de la vegetación natural de las parcelas destinadas a tal fin, acotando al pastoreo dichas parcelas.

Una vez finalizadas las obras asociadas al proceso de concentración parcelaria, se recuperarán las zanjas y huecos de excavación que hayan podido generarse, procurando su restitución a las condiciones originales. En el proceso de restauración, deberá prestarse especial atención a las posibles afecciones al sistema hidrológico y al mantenimiento de drenajes naturales.

s) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. En el caso de accidentes no previstos, que puedan suponer un deterioro temporal de las masas de agua, el promotor deberá presentar la documentación a que se refiere el artículo 22 de la normativa del Plan Hidrológico vigente.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

t) Cambios de uso de suelo. El cambio de uso del suelo en los procesos de concentración parcelaria deberá regirse por la normativa de montes de Castilla y León, en la que se señala que la consejería con competencias en materia de agricultura y la consejería competente en materia de montes delimitarán conjuntamente en las bases de concentración los terrenos que deben ser adscritos a uso forestal y aquellos que deben ser autorizados para cambiar al uso agrícola, como consecuencia de su integración en las nuevas fincas resultantes y en la nueva estructura de la propiedad. Este proceso de delimitación conjunta deberá concretarse y realizarse de forma explícita y en la forma que se establezca entre las consejerías implicadas, de forma que se garantice la adecuada aplicación de dicha normativa de cambio de uso.

u) Cese de actividad. El proyecto definitivo concretará el plazo estimado para la ejecución de la concentración parcelaria proyectada. Si por cualquier causa cesara la ejecución de las obras de concentración parcelaria, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora para su aprobación. Será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras creadas, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

4. Programa de vigilancia ambiental. Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y de abandono de la instalación.

En el seguimiento se prestará especial atención a los ecosistemas acuáticos y ligados al agua (ríos, charcas, lagunas, pastizales húmedos) evitando la realización de actuaciones que puedan afectar significativamente a la red de drenaje o que puedan comprometer su estado de conservación por realizarse en periodos inadecuados (lluvias intensas, etc.).

5. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de inicio de la actividad.

6. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

7. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

8. Protección del patrimonio cultural y arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las actividades en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

9. Coordinación técnica. Previamente al inicio de cualquier obra asociada al procedimiento de concentración parcelaria (construcción y acondicionamiento de caminos, drenajes, etc.), se deberá comunicar con al menos 10 días de antelación, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, para que se proceda al replanteo previo de los trabajos y, en su caso, al señalamiento de los pies de árboles objeto de corta.

Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas protectoras establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

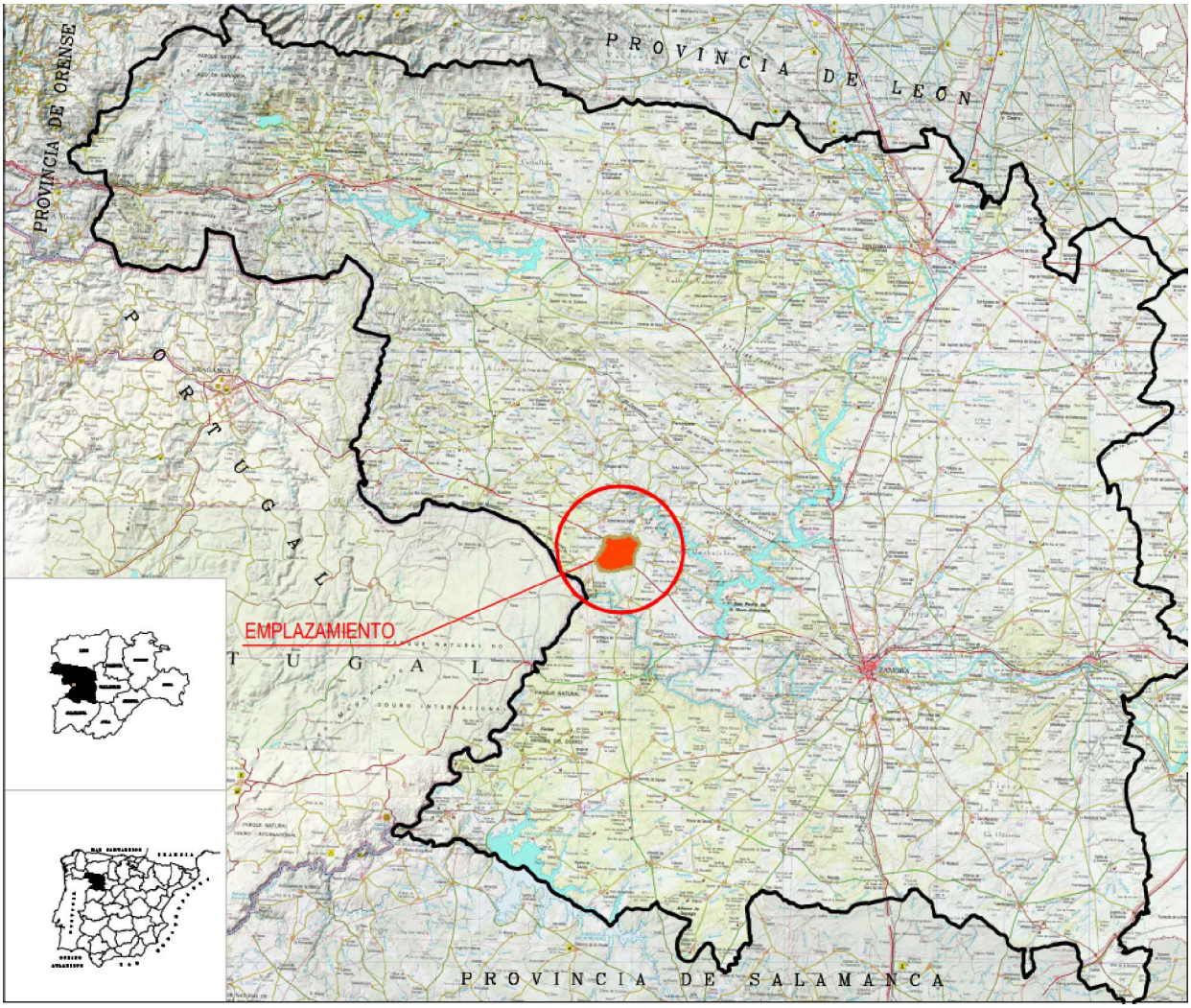
10. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II



Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Estudio de impacto ambiental).

CV: BOCYL-D-10112026-217-15